

1502051-70.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2254979/2021 - DEL.POL.SUZANO, 20330917 - DEL.POL.SUZANO, 2254979 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Fernando da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502051-70.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502051-70.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2254979/2021 - DEL.POL.SUZANO, 20330917 - DEL.POL.SUZANO, 2254979 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Fernando da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Rafael Fernando da Silva, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia que, no dia 17 de setembro de 2021, por volta das 21h52, na Rua Benedito Martins Folho nº 10, Jd. Luella, nesta cidade e comarca de Suzano, nas imediações de estabelecimento de

ensino, o Réu trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 115 (cento e quinze) porções de cocaína, pesando aproximadamente 83.95g; 01 (uma) porção de crack (subproduto da cocaína), pesando aproximadamente 0,19g; e 20 (vinte) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 36,3g, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Laudo prévio de constatação da droga às fls. 63/66.

Certidão de antecedentes criminais do Réu às fls. 72/73.

Regularmente citado e notificado (fl. 124), o Réu apresentou defesa prévia às fls. 128/129.

A denúncia foi recebida às fls. 130/131, em 14 de fevereiro de 2022.

Laudo de exame pericial químico-toxicológico definitivo às fls. 171/173.

Laudo de exame pericial de local às fls. 174/177.

Laudo de exame pericial de objetos às fls. 178/187.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas Melquiades Nascimento Dias e Melquiades Pereira da Silva, bem como interrogado o Réu. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais escritas pelo Ministério Público e pela Defesa, às fls. 190/194 e 199/203, respectivamente.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a presente ação penal é improcedente.

Em que pese a materialidade delitiva do crime ter restado comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 09/14, pelo auto de exibição/apreensão de fls. 15/16, pela fotografia de fl. 32, pelos laudos prévios e definitivos da droga de fls. 63/64 e fls. 171/173, respectivamente, e laudos periciais de fls. 174/177 e 178/187, as circunstâncias do delito não restaram suficientemente comprovadas, não sendo possível concluir, com algum grau de certeza, sobre a autoria do crime.

Isto, pois a prova oral produzida em juízo não restou suficientemente clara quanto à dinâmica da abordagem policial e conduta do acusado, havendo tão somente indícios de que ele tenha praticado o delito e, por consequência, dúvida razoável acerca das circunstâncias em que os fatos ocorreram.

Em interrogatório judicial, o Réu aduziu que a presente acusação não é verdadeira. Narrou que, no dia dos fatos, havia chegado do serviço e acabou brigando com a esposa. Dirigiu-se às proximidades do local em que foi preso para consumir bebidas e ingerir drogas. Assim que pegou uma pedra de crack na mão, viu a viatura e saiu correndo. Outras pessoas estavam no local e começaram a correr também. Os policiais encontraram uma pochete preta com maconha e telefones no local e uma outra bolsa com cocaína. Chegando à delegacia, não teve oportunidade de fazer telefonema, nem foi ouvido pelos policiais. Na cadeia pública de Mogi também não foi feita a custódia. No dia, estava na posse de seu celular. Os dois telefones encontrados estavam dentro da pochete e não eram seus. Dois policiais correram atrás do Réu - estavam em quatro (dois na viatura e dois que correram na sua direção). Somente o segundo policial a dar depoimento foi quem correu em sua direção. O traficante do local estava a uns trinta metros do declarante. Saiu correndo junto com todo mundo e acabou tropeçando, razão pela qual acabou sendo detido. Não confessou no local que traficava, apenas disse que estava usando.

A testemunha Melquiades Nascimento Dias, policial militar, informou que não se recorda dos fatos de que trata esse processo. Apontadas algumas circunstâncias do crime pelo membro do Ministério Público, lembrou que estava como motorista da viatura no dia da ocorrência. Relatou que quem conseguiu interceptar o acusado foi o seu companheiro Melquiades Pereira da Silva. O declarante deu a volta no quarteirão com a viatura para ajudar na detenção do suspeito. Reconheceu a sua assinatura à fl. 28. Pelo que se recorda, o local era pouco iluminado e permaneceu a uns metros de distância do seu companheiro de equipe durante a abordagem. Há um terreno do lado da escola que é bem grande e viu quando o Réu correu praticamente sozinho. Apenas viu o acusado, mas sabe que costuma haver usuários na região. Viu o Réu na posse de bolsa, salvo engano, pochete, pois quando foi em apoio visualizou tal objeto. Não sabe se havia mais objetos em sua posse.

A testemunha Melquiades Pereira da Silva, policial militar, narrou que estava em

patrulhamento de rotina com seu companheiro de equipe em local conhecido como sendo de tráfico de entorpecentes, quando avistaram o acusado com sacola na mão e correndo. Conseguiram alcançá-lo em uma área descampada e encontraram entorpecentes em sua posse. O local era um descampado próximo a uma escola. O acusado tentou fugir e chegou a cair durante a fuga. Quando o outro policial tentou pegá-lo, o Réu caiu. Não se lembra de dinheiro na posse do Réu. Não reconheceu a sua assinatura de fl. 29. Estava com seu companheiro de equipe e mais dois estagiários. Quem chegou ao acusado primeiro foi o seu parceiro. Perguntaram informalmente ao acusado se ele estava na prática do tráfico e ele disse que sim. Não sabe se a via do local era de mão dupla, pois é novo na região de Suzano. Já era de noite quando abordaram o acusado. Algumas pessoas correram junto com o acusado, mas foram na direção dele porque era ele quem estava com a sacola na mão. Possuem orientação para não se dividir, de forma a sempre estarem em superioridade numérica.

Depreende-se dos depoimentos das testemunhas que não há consenso acerca da forma como os fatos ocorreram, bem como foram apurados.

Com efeito, o policial Melquiades Nascimento Dias asseverou que seu companheiro de equipe foi o responsável pela abordagem do Réu, porquanto o declarante estaria na direção da viatura; ao passo que Melquiades Pereira da Silva afirmou que ambos os agentes públicos correram em direção ao acusado, o qual, inclusive, teria caído durante a fuga, quando seu parceiro de equipe tentou pegá-lo.

Do mesmo modo, o primeiro policial informou que o Réu estava na posse de pochete e que não havia outras pessoas no local no momento da ocorrência, enquanto o segundo relatou que o acusado estava com sacola em mãos, tendo visto quando outros indivíduos correram junto com esse.

Não bastasse, o policial Melquiades Pereira da Silva sequer reconheceu a sua assinatura no termo de depoimento de fl. 29, o que torna ainda mais obscura a dinâmica dos fatos e o respectivo flagrante.

Por fim, em que pese a apreensão de cartão de crédito em nome do acusado (fls. 178/187), destaco não ser possível depreender, pelos depoimentos das testemunhas, onde esse foi localizado – se em posse do Réu ou em conjunto com as drogas apreendidas – o que prejudica a sua vinculação às substâncias entorpecentes.

Deste modo, como, no processo penal, a dúvida favorece o acusado, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.

Posto isso, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, ABSOLVO Rafael Fernando da Silva da imputação que lhe foi feita na denúncia (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06).

Custas na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Suzano, 10 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA